

1501660-39.2019.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2276211/2019 - DEL.POL.MAIRINQUE, 7549164 - DEL.POL.MAIRINQUE, 2200/19/508 -

DEL.POL.MAIRINQUE, 2276211 - DEL.POL.MAIRINQUE, 2200/19/508 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque

Foro de Mairinque

2ª Vara

Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 185, Mairinque-SP - cep 18120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501660-39.2019.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501660-39.2019.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2276211/2019 - DEL.POL.MAIRINQUE, 7549164 - DEL.POL.MAIRINQUE, 2200/19/508 -

DEL.POL.MAIRINQUE, 2276211 - DEL.POL.MAIRINQUE, 2200/19/508 - DEL.POL.MAIRINQUE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Antonio Garcia Theodoro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLA CARLINI CATUZZO

VISTOS.

GUILHERME ANTONIO GARCIA THEODORO, qualificado nos autos, está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 78/79), no dia 20 de setembro de 2019, por volta de 19h00, na Avenida do Sol I, lote B5C, Porta do Sol, nesta cidade e comarca de Mairinque-SP, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta, da marca Yamaha/Lander XTZ250, placas ECD 5245 - Santos/SP, cor preta, de propriedade de Bruno Matos da Silva, conforme boletim de ocorrência de fls. 10/13 e auto de exibição e apreensão de fls. 14/15.

Em razão dos fatos, o acusado foi preso em flagrante aos 20 de setembro de 2019 (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, realizada pelo Plantão Judiciário (fls. 61/63). Mandado de prisão devidamente cumprido aos 21 de setembro de 2019 (fls. 67/68).

Inquérito policial relatado às fls. 73/74.

Recebida a denúncia em 10 de outubro de 2019 (fls. 82/83). O réu foi pessoalmente citado (fls. 115/124), sendo-lhe nomeado defensor dativo às fls. 125.

Defesa prévia apresentada às fls. 135/136. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia às fls. 140/141 e designada audiência instrutória.

No transcorrer do feito, a manutenção da prisão preventiva do acusado foi analisada, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, às fls. 134 e 168/169.

Nos termos da decisão de fls. 175/176, a audiência de instrução fora redesignada, sendo concedida ao réu liberdade provisória, sob as condições previstas no artigo 319, incisos I, IV, V, do CPP.

Alvará de soltura devidamente cumprido em 22 de maio de 2020, não sendo o acusado posto em liberdade em virtude da existência de mandado de prisão referente à Execução Criminal VEC nº 810.028 da Vara das Execuções Criminais de Sorocaba/SP (fls. 180/182).

Às fls. 215 tomou-se conhecimento de que o réu encontrava-se egresso desde 13 de outubro de 2020 e às fls. 290 tomou-se conhecimento de que o réu novamente se encontrava preso por outro processo, conforme demonstrou pesquisa realizada junto ao SIVEC, juntada às fls. 291.

Durante a instrução foram ouvidas uma vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução probatória, o Ministério Público apresentou suas alegações finais em audiência requerendo, em linhas gerais, a procedência da ação penal, para que o acusado seja condenado nos termos da denúncia. No tocante à aplicação da pena, pleiteou o reconhecimento da agravante na segunda fase da dosimetria, assim como a observância dos critérios previstos no art. 59 e seguintes do Código Penal quando da fixação da pena-base, além da fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do art. 33 do CP (fls. 288/300).

A Defesa, de outro giro, requereu a conversão das alegações finais em memoriais, tendo se manifestado às fls. 305/307.

Em síntese, argumentou que a conduta do acusado é atípica, visto não ter conhecimento acerca da motocicleta furtada, sendo que a vítima e as testemunhas de acusação não demonstraram hábeis a ratificar o alegado crime de furto. Aventou, ainda, a inépcia da denúncia, por ser imprecisa, na medida em que se baseia em meras conjecturas. Por tais razões, pleiteou a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento.

D E C I D O.

De proêmio, a despeito da ventilada inépcia da inicial acusatória, a preliminar arguida pela defesa deve ser afastada, visto que, ao contrário do alegado, a acusação corretamente descreveu os fatos de forma suficiente e objetiva, bem como a conduta imputada ao réu, indicando, portanto, os elementos necessários à instauração da ação penal, o que, inclusive, possibilitou o exercício pleno do direito ao contraditório e ampla defesa do acusado.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, trata-se de ação penal pública incondicionada, na qual se imputa ao acusado a prática do crime de furto simples, tipificado pelo artigo 155, caput, do Código Penal, que deve ser julgada procedente.

A materialidade é inconteste nos autos diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também está plenamente configurada com relação ao acusado.

Em que pese a negativa do acusado, a prova oral a tudo esclareceu, restando sua versão, portanto, isolada nos autos. Vejamos.

A vítima Bruno Matos da Silva disse que um indivíduo furtou sua motocicleta em frente à chácara. Um amigo viu e lhe avisou e perguntou se havia emprestado a moto para alguém. Foram atrás do indivíduo e recuperaram a moto. O indivíduo jogou a

moto e tentou fugir, mas conseguiram detê-lo e chamaram a polícia. Reconheceu o réu na Delegacia. (sistema audiovisual - fls. 253/254)

A testemunha arrolada pela acusação Fernando Danilo Rodrigues disse que estava no condomínio em que Bruno mora. Viu a moto da vítima parada tentando fazer funcionar. Reconheceu que se tratava da moto do Bruno. Perguntou para o réu, que disse que estava tentando fazer a moto pegar e que era de um amigo, mas não soube dizer quem era esse amigo. Desconfiou de algo. O réu estava com uma trouxa de roupa. Foi até a casa de Bruno e viu que a moto não estava em frente à casa. Ligou para Bruno que disse que teria deixado a moto estacionada. Bruno veio para ver. Quando Bruno chegou, foram atrás do indivíduo e viram o réu empurrando a moto para esconder atrás de um ônibus. Acionou a segurança, que conseguiu deter o acusado. (sistema audiovisual - fls. 256)

A testemunha arrolada pela acusação Clovis Fernando Mansinho disse que era segurança no condomínio Porta do Sol. Disse que a moto do Bruno estava estacionada em frente a casa de Bruno. GUILHERME pegou a motocicleta. A vítima e um amigo foram atrás e acionaram a segurança, que conseguiu deter o réu na saída da portaria. O réu tentou fugir. (sistema audiovisual - fls. 255)

A oitiva da testemunha arrolada pela acusação Deraldo dos Santos restou prejudicada, face a desistência manifestada pelo Ministério Público, homologada pelo juízo às fls. 253/254.

Em solo policial, o acusado declarou ser inocente, negando todas as acusações que lhe foram feitas, reafirmando que estava do lado de fora do condomínio (fls. 07/08). Em juízo, GUILHERME ANTONIO GARCIA THEODORO, sob o crivo do contraditório, negou os fatos. Disse que estava na casa do pai, que fica no mesmo condomínio. Após sair da portaria e enquanto aguardava o ônibus chegaram os rapazes lhe indagando a respeito da moto. Logo em seguida chegaram os seguranças. (sistema audiovisual - fls. 301)

Como se vê, diante dos demais elementos de prova constantes dos autos, as declarações prestadas pela vítima Bruno Matos da Silva e pela testemunha ocular do delito, Sr. Fernando Danilo Rodrigues, esclareceram com a firmeza necessária a dinâmica dos fatos, sendo Fernando estoico ao afirmar que reconheceu a moto de Bruno sob a posse do acusado, o qual tentava fazê-la funcionar, narrando, inclusive, que chegou a conversar com o acusado, indagando-o sobre a motocicleta, tendo GUILHERME ANTONIO afirmado ser de um amigo, mas não soube dizer quem seria tal amigo.

Acerca disso, e em respeito à tese defensiva, cumpre observar inexistir nos autos qualquer circunstância capaz de infirmar as declarações prestadas pela vítima, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Nessa senda, o arcabouço probatório é contundente em apontar o réu como autor do crime descrito na denúncia.

Por fim, convém ressaltar que o delito tomou a forma consumada, já que, ainda que por pouco tempo, manteve a posse pacífica do bem. Tal circunstância é suficiente para a consumação do delito de furto.

Com efeito, o arcabouço probatório é contundente em apontar o réu como autor do crime descrito na denúncia.

Assim, provada está a materialidade e a autoria do delito, restando somente a dosagem da pena, o que ora faço observando o sistema trifásico, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, verifico, entre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que o réu possui antecedentes criminais (fls. 86/103 e 107/111 - processo nº 0001497-23.2006.8.26.0654), o que justifica a elevação da pena base acima do mínimo legal. Assim, início o cômputo da reprimenda em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, observo se tratar de réu multirreincidente (fls. 100 - processos de execução nº 7000086-72.2010.8.26.0268; 7000087-57.2010.8.26.0268 e 7000088-42.2010.8.26.0268), pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição aplicáveis ao caso. Assim, torno a pena

definitiva.

Considerando a inexistência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais existentes no caso concreto, depreende-se que o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apenado, especialmente acerca de seu envolvimento em fatos de relevo penal, entendo incabível ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Por igual motivo, inaplicável a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, do Código Penal.

Posto isso e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, para o fim de CONDENAR GUILHERME ANTONIO GARCIA THEODORO, qualificado nos autos às fls. 07/08, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos

Por ter respondido solto ao feito, bem como em razão da pena imposta, poderá recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso, pois não se encontram presentes requisitos ensejadores da prisão cautelar neste momento processual.

Após o trânsito em julgado: inscreva-se o nome do réu no sistema informatizado do TJSP; oficie-se ao IIRGD, bem como ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado, comunicando a suspensão de seus direitos políticos; providenciando-se, ainda, o quanto necessário para a efetivação da execução da sanção penal imposta, especialmente o disposto no Comunicado CG nº 628/2022, item 3.

Comunique-se a vítima, conforme dispõe o artigo 201, §2º, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em prol do defensor nomeado ao réu (fls. 125) e, oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de ofício.

P.I.C. Sentença Registrada Eletronicamente, nos termos do art. 72, §4º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Mairinque, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA